

Auf der anderen Seite stellt die Verordnung nur eine allererste Maßnahme dar, der aller Voraussicht nach bald weitere Maßnahmen folgen werden (Anmeldung des feindlichen Vermögens, Zwangsverwaltung u. dgl.).

Unter den vorstehenden Umständen hat der Unterzeichnete die Frage aufgeworfen, ob es nicht vorzuziehen sei, den Erlaß der Verordnung, deren sofortige Verkündung durch zwingende deutsche Interessen offenbar nicht geboten sei, noch eine kurze Zeit zurückzustellen, bis amtliches Material über die von den Franzosen und Engländern getroffenen Maßnahmen vorlägen. Dann könne der Inhalt der Verordnung entsprechend gestaltet werden. Über den Vergeltungscharakter könne alsdann kein Zweifel mehr bestehen. Unter allen Umständen sei es aber wichtig, daß uns später nicht einmal der Vorwurf gemacht werden könne, wir seien mit Maßnahmen gegen das feindliche Vermögen vorangegangen. Möglicherweise würden dann die deutschen Maßnahmen von vornherein auch gleich weiter gehen müssen. Endgültig werde zudem das Verfahren ohnehin nicht bei den Justizbehörden bleiben können, sondern bei anderen Stellen.

Der Vertreter des Auswärtigen Amts (Geheimrat Albrecht) erklärte jedoch auf ausdrückliches Befragen, er habe gegen den sofortigen Erlaß der Verordnung vom Standpunkt des Auswärtigen Amts keine Bedenken⁴.

Es wurde demgemäß beschlossen, den alsbaldigen Erlaß der Verordnung herbeizuführen. Mit Rücksicht auf die Erklärung des Auswärtigen Amts hat der Unterzeichnete seine grundsätzlichen Bedenken zurückgestellt, zumal überwiegende Gründe stark dafür sprechen, daß die Maßnahmen in Frankreich und England jedenfalls auch so weit gehen, wie in der Verordnung vorgesehen ist.

Im übrigen soll auf Anregung des Unterzeichneten bei den juristischen Personen davon abgesehen werden, für die Frage der Staatsangehörigkeit ausschließlich an die Sitztheorie anzuknüpfen, da es Vorbehalten bleiben muß, unter Umständen auch die Kontrolltheorie anzuwenden⁵. Schließlich sollten wirtschaftssachverständige Behörden bei der Auswahl und Kontrolle der Pfleger eingeschaltet werden.

2. Herrn Dir 5⁶

Herrn MinRat Bänfer⁷ mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Sch[wand]t

⁴ Vorstehender Absatz mit Randstrich und Vm. des MD Berger versehen: „auch jetzt schriftlich“. VLR Albrecht reichte mit Schnellbrief des AA vom 29. 9. 1939 die von Frankreich erlassenen Dekrete gegen Feindvermögen (Anmeldegebot für dt. Vermögen, Verfügungsverbot und Bestellung eines amtl. Sequesters), außerdem den Text des engl. „Trading with the Enemy Act“ vom 5. 9. 1939 nach und folgerte daraus: „Angesichts dieser von Frankreich und England getroffenen Regelung bestehen keine Bedenken mehr dagegen, deutscherseits gleiche Maßnahmen gegen das in Deutschland und im besetzten Gebiet befindliche französische und englische Eigentum zu ergreifen.“ R 2/25174, Bl. 10 ff.

⁵ D. h. es sollten Pflugschaften zulässig sein nicht nur für Kapitalgesellschaften mit Rechtssitz im Ausland (Sitztheorie), sondern auch für alle in Dtl. gegründeten oder ansässigen Unternehmen im Auslandsbesitz oder unter ausländ. Mehrheitsbeteiligung (Kontrolltheorie).

⁶ MD Berger, Leiter der Wirtschaftsabt. V des RFM; mit dessen Sichtvermerk vom 2. 10. 1939 und Anordnung einer Rücksprache auf dem Kopfblatt der Vorlage.

⁷ Mit dessen undat. Sichtvermerk. – Fortgang s. Dok. Nr. 169.

Zitierhinweis

Nr. 163 Kommissarische Beratung im Reichsjustizministerium vom 27. September 1939, 16.30 Uhr
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d163>